

1500743-72.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

LUCIANO VALERIANO ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

Luciano Valeriano Alves foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 04 de março de 2022, por volta das 14h00, na Rodovia SP 101, 4CPP, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1500743-72.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500743-72.2022.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

LUCIANO VALERIANO ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

Luciano Valeriano Alves foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 04 de março de 2022, por volta das 14h00, na Rodovia SP 101, 4CPP, Vila Lunardi, Campinas/SP, LUCIANO VALERIANO ALVES, qualificado nas fls. 20, trazia consigo, no interior de estabelecimento prisional, com intuito de entrega a consumo de terceiros, 172,5g (cento e setenta e duas gramas e cinco decigramas) de tetrahidrocannabinol, divididos em 67 (sessenta e sete) invólucros plásticos, conforme laudo de constatação preliminar de fls. 13/15e exame toxicológico definitivo de fls. 61/63, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 87) e apresentou Defesa Prévia (fls. 91/93). A denúncia foi recebida (fls. 99/101) e o réu foi devidamente citado (fls. 139). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é improcedente.

Embora a materialidade delitiva tenha sido demonstrada, a autoria não restou cabalmente comprovada.

Quando interrogado, em Juízo, o réu fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

O agente penitenciário Daniel Vieira Rodriguez, em Juízo, afirmou que durante o retorno dos internos no C.P.P. Prof. Ataliba Nogueira, o preso Luciano Valeriano Alves foi submetido ao exame do scanner corporal, ocasião em que constatarem que havia objetos não identificados dentro de seu aparelho digestivo. Disse que não presenciou a revista feita no réu, já que não trabalha no setor de scanner. Afirmou que soube que o acusado expeliu, segundo ficou sabendo, as porções de entorpecente no presídio e, em razão disso, ele foi conduzido ao Plantão Policial. Disse que no dia dos fatos, somente o réu foi preso.

No mesmo sentido foi o depoimento do agente penitenciário Brival do De Melo Silva. A testemunha afirmou que o acusado foi conduzido ao plantão policial mas, antes disso, expeliu o entorpecente que estava em seu abdômen, segundo ficou sabendo. Disse que nem todos os réus foram submetidos ao exame corporal, porque o exame é feito por amostragem. Aduziu não ter presenciado o exame corporal feito no réu, porque estava realizando a revista, e não operando o scanner corporal. Afirmou ter sido informado que foi encontrado algo no estômago do réu pela equipe de segurança da portaria, mas não soube se se tratava efetivamente de entorpecente.

Essas as provas produzidas. Respeitada a manifestação ministerial final, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não autorizam a prolação de sentença condenatória.

A prova produzida não foi apta a demonstrar que o acusado efetivamente tenha sido surpreendido na posse de entorpecente em seu estômago. Isso porque, os agentes

penitenciários, ouvidos nesta data, afirmaram que trabalhavam no setor de revista, e não no setor de scanner corporal que, no dia dos fatos, foi operado por agente capacitado para o trabalho. Disseram, entretanto, não se recordarem do nome desse agente. Por fim, os agentes afirmaram que não viram o corpo estranho no abdômen do réu, sendo apenas informados de que isso aconteceu por funcionários do setor de segurança da portaria. Afirmaram, ainda, não terem ciência se o suposto corpo estranho encontrado era ou não entorpecente.

Assim, as provas produzidas, portanto, são muito frágeis, não sendo possível, através delas, afirmar que o réu trazia em seu estômago o entorpecente descrito. Aliás, a prova sequer foi apta a comprovar que ele efetivamente trazia algo em seu estômago, já que nenhum das testemunhas ouvidas presenciou o exame do scanner corporal, tendo sido apenas informadas que corpos estranhos foram, supostamente, encontrados no corpo do réu.

O réu, por sua vez, e Juízo, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Desta forma, embora haja indícios de que o réu estivesse com entorpecente em seu estômago, não há prova cabal de que ele efetivamente trazia algo em seu estômago e de que o corpo estranho era entorpecente.

A condenação criminal somente pode ser lavrada diante de prova cabal, segura e indubitosa, que não deixe no espírito do julgador qualquer dúvida. Não sendo deste modo, a absolvição é de rigor.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial para, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o Luciano Valeriano Alves da imputação que lhe foi lançada na peça acusatória.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 23 de agosto de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA